

발송번호: 9-5-2019-003450110

발송일자: 2019.01.15.

제출기일: 2019.03.15.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청 의견제출통지서

출	원	인	성	명	주식회사 파미니티 (특허고객번호: 120060181616)
			주	소	
대	리	인	성	명	원대규
			주	소	
발	명	자	성	명	노유현
			주	소	
발	명	자	성	명	이지원
			주	소	
출	원	번	호	10-2019-0000948	
출	원	일	자	2019.01.03.	
발	명	의	명	칭	기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2019.03.15.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식] 를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2019.03.15.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기 일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
2	청구항 제1항 내지 제9항	특허법 제42조제4항제1호
3	청구항 제1항 내지 제9항	특허법 제29조제1항제2호
4	청구항 제1항 내지 제9항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

출원발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방 개선 또는 치료용 조성물에 관한 것입니다.

그런데 발명의 설명의 실시예에는 고욤나무 잎을 선별하여 분쇄한 뒤 추출물을 획득하고 이를 이용하여 치매 예방, 파킨스병 예방 및 허혈성 뇌질환 예방, 기억력 감퇴 예방 및 기억력 및 인지기능 향상의 효과를 확인하였을 뿐 고욤나무의 다른 부위 즉 열매, 줄기, 뿌리 등에 관하여는 확인한 바 없고, 식물의 각 부위에 따라 유효성분의 종류 및 함량에 차이가 나는 것인바 고욤나무 잎 추출물의 기능을 고욤나무 추출물의 기능으로 일반화할 수 없으며, 고욤나무의 어떠한 부분이라도 출원발명에서 청구하고 있는 효과와 동일한 효과를 가지는지 일일이 확인하기 위해서는 통상의 지식을 가진 사람의 과도한 노력이 필요한 것으로 인정되므로, 발명의 설명은 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게하게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있는 것으로 볼 수 없습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1 내지 3, 청구항 5, 6은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물에 관한 것인데, 발명의 설명에서는 상기 거절이유 1에서 지적한 바와 같이 고욤나무 잎 추출물에 관한 실험만 제시하고 있을 뿐이고 식물의 각 부위에 따라 유효성분의 종류, 함량 및 그에 따른 효과가 차이가 나므로 발명의 설명의 실시예를 바탕으로 고욤나무 추출물에서 출원발명에서 청구하는 효과가 모두 있을 것으로 인정할 수 없는 것인바 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 광범위한 내용을 청구한 것에 해당하여 발명의 설명에 뒷받침되지 아니합니다.

따라서 청구항 1 내지 3, 5, 6 및 이를 인용하는 청구항 4, 7, 8, 9는 상기 거절이유를 포함하고 있어 동일한 거절이유가 적용됩니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

(1) 선행기술문헌

인용발명: Pharmacogn Mag. 5: 122-126(2009)에 게재된 ‘In vitro Antioxidant and Free Radical Scavenging Activity of *Diospyros lotus* and *Pyrus boissieriana* growing in Iran’에 관한 발명

(2) 출원발명의 신규성 여부

1) 구성 및 효과의 대비

1-1) 청구항 1, 2, 3, 5, 6 발명

청구항 1, 2, 3, 5, 6 발명은 각각 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선용 식품 조성물, 인지기능장애 예방 또는 개선용 식품 조성물, 인지기능장애 예방 또는 치료용 약제학적 조성물, 뇌질환 예방 또는 개선용 식품 조성물, 뇌질환 예방 또는 치료용 약제학적 조성물에 관한 것입니다.

그런데 이와 대비되는 인용발명에 고욤나무 추출물이 산화방지제(antioxidant) 및 자유 라디칼 제거능(free radical scavenging activity)이 있고 이러한 기능을 가진 식품이 퇴행성 신경질환을 막을 수 있다는 내용이 제시되어 있으며(Abstract의 ‘Current research into free radicals has confirmed that foods rich in antioxidants play an essential role in the prevention of many diseases. The potential antioxidant activities of *Diospyros lotus* and *Pyrus boissieriana* fruits investigated employing six in vitro assay systems’ 기재 및 Introduction의 ‘Current research into free radicals has confirmed that foods rich in antioxidants play an essential role in the prevention of cardiovascular diseases and cancers [2] and neurodegenerative diseases’ 기재 참조), 기억력 감퇴, 인지기능 장애 및 뇌질환은 퇴행성 신경질환의 대표적인 예인 것은 당업계에 널리 알려진 사실에 해당됩니다.

따라서 청구항 1, 2, 3, 5, 6 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명입니다.

1-2) 청구항 4 발명

청구항 2 또는 3 발명의 종속항인 청구항 4 발명은 인지기능장애의 종류를 나열하고 있으나, 청구항 4 발명에서 한정하고 있는 구성은 인지기능장애의 대표적인 질환으로 당업계에 널리 알려진 것에 불과한바 특별한 기술적 의의가 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 4 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명입니다.

1-3) 청구항 7 내지 9 발명

청구항 5 또는 6 발명의 종속항인 청구항 7 내지 9 발명은 뇌질환의 종류를 나열하고 있으나, 청구항 7 내지 9 발명에서 한정하고 있는 구성은 뇌질환의 대표적인 예로 당업계에 널리 알려진 것에 불과한바 특별한 기술적 의의가 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 7 내지 9 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명입니다.

4. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이

므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1 내지 9 발명은 상기 거절이유 3에서 살펴본 바와 신규성이 없으므로 당연히 진보성도 인정되지 않습니다.

[첨 부]

첨부1 Pharmacogn Mag. 5: 122-126(2009) 끝.

2019.01.15.

특허청

특허심사1국

농림수산물식품심사과

심사관 김민정

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
 2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.
 3. 보정료 납부안내
 - o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
 4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
 단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
 5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 - o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 - o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).
 6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 - o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5550(담당심사관 김민정)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)